

CHƯƠNG 4: LUẬT HIẾN PHÁP



Luật Hiến pháp Việt Nam



- Là một ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam
- Gồm những quy phạm pháp luật điều chỉnh các quan hệ xã hội cơ bản nhất
- Về vấn đề tổ chức quyền lực NN, chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân

Đối tượng điều chỉnh



- ❖ Những nội dung thuộc quyền lực nhà nước, bản chất nhà nước.
- ❖ Nguyên tắc tổ chức và hoạt động của các cơ quan, các tổ chức và cá nhân thực hiện quyền lực nhà nước.
- ❖ Mối quan hệ giữa nhà nước và công dân.

Phương pháp điều chỉnh

- ❖ Trao quyền
- ❖ Bắt buộc
- ❖ Cấm đoán



Nguồn của luật Hiến pháp



- Hiến pháp
- Các đạo luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan NN
- Các pháp lệnh, nghị định (liên quan đến các lĩnh vực mà LHP điều chỉnh)



1. Chế độ chính trị

- ❖ Nội dung bản chất của nhà nước
- ❖ Mục đích hoạt động của nhà nước
- ❖ Khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng
- ❖ Chính sách dân tộc
- ❖ Phương thức sử dụng quyền lực nhà nước
- ❖ Quy định nguyên tắc bầu cử
- ❖ Chính quyền nhân dân
- ❖ Quy định đường lối đối ngoại
- ❖ Khẳng định quyền dân tộc cơ bản



1. Chế độ chính trị



Vai trò lãnh đạo của Đảng:

- ❖ Nội dung lãnh đạo của Đảng được thể hiện trong cương lĩnh chính trị, đường lối, chủ trương của Đảng,
- ❖ Bảo đảm tính định hướng chính trị cho sự phát triển đất nước
- ❖ Đảng đề ra đường lối, chủ trương, chính sách lớn, định hướng cho sự phát triển của toàn xã hội trên tất cả các lĩnh vực trong từng thời kỳ nhất định.

1. Chế độ chính trị

❖ Chính sách dân tộc:

Điều 5 Hiến pháp 2013 quy định:

- “Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là quốc gia thống nhất của các dân tộc cùng sinh sống trên đất nước Việt Nam.
- Các dân tộc bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng và giúp nhau cùng phát triển;
- Nghiêm cấm mọi hành vi kỳ thị, chia rẽ dân tộc.
- Ngôn ngữ quốc gia là tiếng Việt



1. Chế độ chính trị



Phương thức sử dụng quyền lực nhà nước:

- ❖ *Dân chủ đại diện là phương thức thực hiện quyền lực nhà nước cơ bản và phổ biến nhất của nhân dân.*
- ❖ *Theo đó, nhân dân thông qua các cơ quan đại biểu do mình bầu ra và ủy thác quyền lực như Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp;*
- ❖ *Điều 69 HP 2013: "Quốc hội là cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".*

1. Chế độ chính trị

Quy định nguyên tắc bầu cử:



- ❖ Nguyên tắc phổ thông đầu phiếu trong bầu cử
- ❖ Bảo đảm để mọi công dân không phân biệt dân tộc, nam, nữ, thành phần xã hội, tín ngưỡng, tôn giáo, trình độ văn hoá, nghề nghiệp, thời hạn cư trú.
- ❖ Bình đẳng trong bầu cử: Bảo đảm để mọi công dân đều có cơ hội ngang nhau tham gia bầu cử, nghiêm cấm mọi sự phân biệt dưới bất cứ hình thức nào.

1. Chế độ chính trị

Đường lối đối ngoại: Điều 12 HP 2013:

- Độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển;
- Đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ trên cơ sở tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau, bình đẳng, cùng có lợi;
- Tuân thủ Hiến chương Liên hợp quốc và điều ước quốc tế mà Cộng hòa XHCN Việt Nam là thành viên;
- Góp phần vào sự nghiệp hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới”.



2.Chế độ kinh tế

- ❖ Hiến pháp 2013 xác định nhiều hình thức sở hữu, nhiều thành phần kinh tế; kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo.
- ❖ Các thành phần kinh tế đều là bộ phận cấu thành quan trọng của nền kinh tế quốc dân.
- ❖ Các chủ thể thuộc các thành phần kinh tế bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật.



2.Chế độ kinh tế

- ❖ *Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện để doanh nhân, doanh nghiệp và cá nhân, tổ chức khác đầu tư, sản xuất, kinh doanh; phát triển bền vững các ngành kinh tế, góp phần xây dựng đất nước.*



3. Những nguyên tắc tổ chức và hoạt động của bộ máy Nhà nước

- Tất cả quyền lực nhà nước thuộc về nhân dân
- Quyền lực Nhà nước thống nhất
- Đảng cộng sản lãnh đạo đối với nhà nước
- Tập trung dân chủ
- Pháp chế xã hội chủ nghĩa
- Bảo đảm sự đoàn kết và bình đẳng giữa các dân tộc



NHÀ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM



a. Cơ quan quyền lực nhà nước



- ❖ **Quốc hội:** là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Việt Nam do cử tri cả nước bầu ra
- ❖ **Hội đồng nhân dân:** là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương do nhân dân địa phương bầu ra.

a. Cơ quan quyền lực nhà nước

❖ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

Hội đồng nhân dân đại biểu cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân địa phương.

- Hội đồng nhân dân quyết định các vấn đề quan trọng ở địa phương về kinh tế, văn hoá, xã hội...;
- Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các thành viên khác của Ủy ban nhân dân;
- Giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước ở địa phương.



b. Cơ quan quản lý nhà nước





Cơ quan quản lý nhà nước



Chính phủ

Là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

- ❖ Thống nhất quản lý các lĩnh vực trên phạm vi toàn quốc.
- ❖ Chịu trách nhiệm trước Quốc hội.
- ❖ Đứng đầu là Thủ tướng.

a. Cơ quan quản lý

❖ CHÍNH PHỦ

- Chính phủ gồm có Thủ tướng, các Phó Thủ tướng, các bộ trưởng và các thành viên khác.
- Ngoài Thủ tướng, các thành viên khác của Chính phủ không nhất thiết là đại biểu Quốc hội.



Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP



- Là những cơ quan quản lý nhà nước cấp trung ương, thực hiện chức năng quản lý nhà nước đối với ngành hoặc lĩnh vực công tác trong phạm vi cả nước.
- Đứng đầu là Bộ trưởng, Bộ trưởng là thành viên của Chính phủ.

a. Cơ quan quản lý

BỘ VÀ CƠ QUAN NGANG BỘ

- ❖ Bộ trưởng là thành viên Chính phủ và là người đứng đầu Bộ, lãnh đạo công tác của Bộ;
- ❖ Chịu trách nhiệm quản lý nhà nước về ngành, lĩnh vực được phân công;
- ❖ Tổ chức thi hành và theo dõi việc thi hành pháp luật liên quan đến ngành, lĩnh vực được giao trong phạm vi toàn quốc.
- ❖ Bộ trưởng làm việc theo chế độ thủ trưởng và Quy chế làm việc của Chính phủ, bảo đảm nguyên tắc tập trung dân chủ.

Ủy ban nhân dân



- * UBND các cấp là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân,
- Cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương,
- Thực hiện sự quản lý thống nhất mọi mặt đời sống xã hội ở địa phương.
- Từ 7/2025: UBND tổ chức thành 2 cấp: tỉnh và xã

a. Cơ quan quản lý

ỦY BAN NHÂN DÂN

1. Ủy ban nhân dân do Hội đồng nhân dân cùng cấp bầu,
2. Là cơ quan chấp hành của Hội đồng nhân dân, cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
3. Chịu trách nhiệm trước Nhân dân địa phương, Hội đồng nhân dân cùng cấp và cơ quan hành chính nhà nước cấp trên.
4. Ủy ban nhân dân gồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các đơn vị chức năng trực thuộc UBND
- 5.

c. Cơ quan xét xử



**TÒA
ÁN
NHÂN
DÂN**

Tòa án nhân dân

Tòa án là cơ quan nhân danh nhà nước thực hiện chức năng xét xử. Bao gồm

- TAND tối cao;
- TAND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- TAND khu vực.

(Bên cạnh đó còn có Hệ thống các tòa án quân sự)

d. Cơ quan kiểm sát



- Thực hiện quyền công tố
Kiểm sát các hoạt động tư pháp, góp phần bảo đảm cho pháp luật được chấp hành nghiêm chỉnh và thống nhất

Tổ chức các cơ quan kiểm sát

Viện kiểm sát nhân dân tối
cao

Viện kiểm sát ND
cấp địa phương:
tỉnh và khu vực



Viện kiểm
sát quân
sự

e. Chủ tịch nước

Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nhà nước về đối nội và đối ngoại.



e. Chủ tịch nước

- Chủ tịch nước do Quốc hội bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm theo đề nghị của UBTVQU.
- Nhiệm kì của Chủ tịch nước theo nhiệm kì của Quốc hội (5 năm).
- Chủ tịch nước phải chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội.



4. Quyền con người; quyền và nghĩa vụ của công dân

- ❖ Quyền:
 - + *Trong lĩnh vực chính trị*
 - + *Trong lĩnh vực kinh tế*
 - + *Trong lĩnh vực văn hoá xã hội*
 - + *Trong lĩnh vực tự do cá nhân*
- ❖ Nghĩa vụ: Đi cùng với quyền công dân

4. Quyền con người; quyền và nghĩa vụ của công dân

- Ở nước CHXHCN Việt Nam, các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật.
- Quyền con người, quyền công dân chỉ có thể bị hạn chế theo quy định của luật trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng.